

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1751/2532

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ขอรับชำระหนี้

โจทก์

ธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด

สาขากรุงเทพฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอี้ยบราเดอร์ส กับ

พวก

จำเลย

ธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด

สาขากรุงเทพฯ

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ขอรับชำระหนี้

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 153

ความว่า ธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด สาขากรุงเทพฯผู้ขอรับชำระหนี้ ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่ยังมีได้นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ธนาคารผู้ขอรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้สำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องจากภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาดแล้ว จำเลยที่ 2 ได้นำเงินเข้าบัญชีของตนในธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ เป็นเงิน 3,478,090.29 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการนำเข้าบัญชีดังกล่าว ในที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนและคืนเงิน ฝากจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมาธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ ยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนวน 3,478,090.29 บาท จากกองทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ธนาคารแห่งอินโดจีนและสุเอซ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ ผู้ขอรับชำระหนี้ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ขอรับชำระหนี้ถอนฎีกาจำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ขอรับชำระหนี้ถอนฎีกาจำหน่ายคดี

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ